

予備独自問題R 7-23

(配点: 2)

月 日

月 日

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、「令和6年11月8日午後11時頃、H市内の路上において、Vをナイフで刺して殺害した」との殺人の事実により、H地方裁判所に起訴された。公判において、甲は、本件殺人事件について犯人ではないと否認し、甲の知人A、犯行を目撃したVの知人B、甲と同居する甲の父親Cの証人尋問が、それぞれ実施された。

Aは、「令和6年11月7日午後5時頃、甲が私に電話してきて『①明日Vを殺そうと思う。手伝ってくれないか。』と言ってきたが、断った。すると、甲は、『それならば一人でやるしかない。②ナイフを用意した。これでVを刺す。』と言ってきた。また、同月9日午前8時頃、再び甲が私に電話してきて『予定どおりやってやった。③昨晚、H市内の路上にVを呼び出し、ナイフで刺して逃げてきた。』と言ってきた。」と証言した。

Bは、「令和6年11月8日午後11時頃、H市内の路上でVを見掛け、声を掛けようとしたところ、知らない男がVに近付いた。Vは、その男に向かって『④甲、何の用だ。』と言った。その直後、その男がVに刃物のようなものを突き刺して逃げていった。」と証言した。

Cは、「令和6年11月9日午前10時頃、自宅において、甲から『⑤昨日午後11時頃は、俺はI市内をドライブしていた。』と言われた。」と証言した。

【記述】

ア. Aの証言中の下線部①は、要証事実を「甲がAにVの殺害を手伝うよう言ったこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。

イ. Aの証言中の下線部②は、要証事実を「甲が凶器としてナイフを用意していたこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。

ウ. Aの証言中の下線部③は、要証事実を「Vを殺したのが甲であったこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。

エ. Bの証言中の下線部④は、要証事実を「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。

オ. Cの証言中の下線部⑤は、要証事実を「事件発生時、甲が事件現場から離れた場所にいたこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。

1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. ウ オ

ア 誤っている

伝聞証拠とは、公判期日における供述に代えた書面及び公判期日外の供述を内容とする証拠であって、その内容の真実性の立証のために用いられるものを指し、原供述の内容の真実性が問題とならない場合には伝聞証拠に当たらない。Aの証言中の下線部①は、要証事実を「甲がAにVの殺害を手伝うように言ったこと」とした場合には、下線部①の証言それ自体の存在から推認され、その供述の内容の真実性は問題とならないから、伝聞証拠には当たらない。

イ 正しい

Aの証言中の下線部②は、要証事実を「甲が凶器としてナイフを用意していたこと」とした場合、甲の原供述の内容の真実性を問題とせざるを得ないので、伝聞証拠に当たる。

ウ 正しい

Aの証言中の下線部③は、要証事実を「Vを殺したのが甲であったこと」とした場合には、甲の原供述の内容の真実性が問題となるから、伝聞証拠に当たる。

エ 誤っている

Bの証言中の下線部④は、要証事実を「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」とした場合には、当該証言の存在自体から推認され、その供述の内容の真実性は問題とならないことから、伝聞証拠には当たらない。

オ 正しい

Cの証言中の下線部⑤は、要証事実を「事件発生時、甲が事件現場から離れた場所にいたこと」とした場合、甲の原供述の内容の真実性を問題とせざるを得ないから、伝聞証拠に当たる。

以上により、誤っている記述はアとエであり、したがって、正解は肢1となる。